

मा. कामगार न्यायालय, अहिल्यानगर
(अहमदनगर) यांनी तक्रार आयडी क्र.
१८ ते २१/२०२१ व २१ ते २४/२०२२
मध्ये दिलेल्या दि. ३१.०८.२०२३ च्या
न्यायालयीन निर्णयानुसार रोजंदारी
मजुरांना देय थकबाकी रक्कम अदा
करण्याबाबत...

महाराष्ट्र शासन
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायप्र-२०२४/प्र.क्र.३२/१३-अ
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड,
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२
दिनांक:- ७ जुलै, २०२६

वाचा:- कृषी आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र/कृआ/न्या. प्र./ID-१८ ते २४/२०२२-
रो. म. पुणे/१/२६/आस्था-४/४५५-२/२०२६ दी.२३.०८.२०२६

प्रस्तावना :-

अहमदनगर (अहिल्यानगर) जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या अधिनस्त फळरोपवाटिकांमध्ये कार्यरत असलेल्या श्रीम. सुशिला बोडखे व इतर एकूण ०८ रोजंदारी मजुरांना कायम कामगारांच्या वेतनाप्रमाणे वेतन निश्चिती करून (१/२६ अंश दराने) फरकाची रक्कम व त्यावरील व्याज अदा करण्याबाबत मा. कामगार न्यायालय, अहिल्यानगर यांनी स्वतंत्र दाव्यांमध्ये (आयडीए क्र. १८ ते २१/२०२१ आणि आयडीए क्र. २१ ते २४/२०२२) दिनांक ३१.०८.२०२३ रोजी आदेश पारित केले आहेत. मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, गैरअर्जदार (शासन) सदर रक्कम आदेशाच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत अदा करण्यात अपयशी ठरल्यास, अर्जदार मजुरांना रक्कमेवर द.सा.द.शे. ०६ टक्के व्याज देण्याचे निर्देश आहेत. सदर प्रकरणाच्या अनुषंगाने विधी व न्याय विभागाने सदर आदेशाचे अनुपालन करण्याचा अभिप्राय दिला आहे. तदनुसार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, अहिल्यानगर कार्यालयातील लेखाधिकाऱ्यांकडून मजुरांना पूर्वलक्षी प्रभावाने देय मूळ फरक रक्कम आणि दिनांक ०१.०९.२०२३ ते ३०.०६.२०२५ या कालावधीसाठी ६% दराने लागणारे व्याज यासह एकूण रु. ९१,१८,३५६/- (अक्षरी एक्याण्णव लाख अठरा हजार तीनशे छप्पन्न मात्र) इतकी रक्कम परिगणित व प्रमाणित करण्यात आली असून, सदर थकबाकी अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

मा. कामगार न्यायालय, अहिल्यानगर यांच्या दिनांक ३१.०८.२०२३ रोजीच्या न्याय निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरीता, तालुका फळरोपवाटिका पुणतांबा (ता. राहता) व कृषी चिकित्सालय फळरोपवाटिका काष्टी (ता. श्रीगोंदा) येथील एकूण ०८ रोजंदारी मजुरांना १/२६ दराने मजुरीतील फरकाची व थकबाकीची मूळ रक्कम आणि त्यावरील ६% दराने आकारण्यात आलेले व्याज यासह एकूण रुपये ९१,१८,३५६/- (रुपये एक्याण्णव लाख अठरा हजार तीनशे छप्पन्न फक्त) मजुरीच्या वेतनाची थकबाकी अदा

करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर प्रकरणी थकबाकी रकमेची परिगणना मा.न्यायालयाच्या आदेशानुसार बरोबर असल्याची खात्री जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी, अहिल्यानगर व कृषि आयुक्तालयाने करण्याच्या अटीवर सदरची मान्यता देण्यात येत आहे. हा खर्च खालील नमूद केलेल्या लेखाशीर्षामधून सन २०२६-२७ या चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा.

अ.क्र.	आहरण व संवितरण अधिकारी (DDO) / प्रक्षेत्र	लेखाशीर्ष व मागणी क्रमांक	मजुरांची संख्या	वितरित करण्यात येणारा एकूण निधी (व्याज व फरकासह)
१	उपविभागीय कृषि अधिकारी, संगमनेर (तालुका फळरोपवाटिका, पुणतांबा)	मागणी क्र. डी-३ (१०३)-रोपमळे (०३) (०१) बी-बियाणे, तालुका बीजगुणन प्रक्षेत्र लेखाशीर्ष: २४०१-०२६१	०४ मजूर	रु. ४५,४५,०२८/-
२	कृषि चिकित्सालय फळरोपवाटिका, काष्टी, ता. श्रीगोंदा (उपकृषि अधिकारी/तंत्र अधिकारी यांच्या अधिनस्त)	मागणी क्र. डी-३ (०३)-रोपमळे (०३) (०१) भाजीपाला रोपमळे, स्थानिक उद्याने लेखाशीर्ष: २४०१-१७२२	०४ मजूर	रु. ४५,७३,३२८/-
	एकूण		०८ मजूर	रु. ९१,१८,३५६/-

२. या प्रकरणी संबंधित मजुरांना तातडीने रक्कम आहरित करून वितरित करण्यासाठी अनुक्रमे उप विभागीय कृषि अधिकारी, संगमनेर व कृषि चिकित्सालय फळरोपवाटिका, काष्टी यांना आहरण व संवितरणाचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत आणि विभागीय कृषि सह संचालक, पुणे यांना सनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे

३. सदर निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन तसेच वित्त विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे व न्यायालयाच्या कालमर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करावे.

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२६/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक ०९.०४.२०२६ आणि दिनांक ०७.०५.२०२६ अन्वये या विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२६०७०७१८००३४४८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(डॉ. ललितकुमार रं. धायगुडे)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

प्रत,

१. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे
२. विभागीय कृषि सह संचालक, पुणे
३. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अहमदनगर.
४. महालेखापाल महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/ नागपूर.
५. निवासी लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई.
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / पुणे.
७. प्रशासन अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
८. वित्त विभाग (व्यय-१) , मंत्रालय, मुंबई.
९. कार्यासन (२-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
१०. निवड नस्ती (कार्यासन १३-अ) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई.